**КОНТРАКТ № 0173200001426000123 на поставку серверного оборудования и выполнение монтажных работ**

г. Москва

Федеральное казённое учреждение «Центр цифровых ресурсов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова Петра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Северный терминал», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Смирнова Олега Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. **Предмет контракта**

1.1. Поставщик обязуется поставить серверное оборудование (далее — Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и выполнить монтажные работы в серверной Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар и работы в порядке и на условиях Контракта.

1.2. Поставляемый Товар: сервер Lenovo ThinkSystem SR650 V3 в количестве 4 (четырёх) штук, коммутатор Mellanox SN2410 в количестве 2 (двух) штук.

1.3. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, свободным от прав третьих лиц.

2. **Цена контракта и порядок расчётов**

2.1. Цена Контракта составляет 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %.

2.2. Оплата поставленного Товара и выполненных работ производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке.

2.3. Аванс по Контракту не предусмотрен.

2.4. Цена Контракта включает расходы на доставку, разгрузку, подъём, монтаж, пусконаладку и обучение персонала Заказчика.

3. **Сроки и порядок поставки**

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта. Досрочная поставка допускается.

3.2. Монтажные работы выполняются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара.

3.3. Место поставки Товара и выполнения работ: г. Москва, ул. Промышленная, д. 7, стр. 2, серверная № 1.

3.4. Поставщик за свой счёт осуществляет доставку, погрузочно-разгрузочные работы, подъём Товара на этаж и вынос упаковки.

4. **Порядок приёмки**

4.1. Приёмка Товара осуществляется в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты поставки. Для проверки соответствия Товара Заказчик проводит экспертизу; расходы на проведение экспертизы несёт Поставщик.

4.2. При обнаружении недостатков Поставщик обязан устранить их в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения требования Заказчика.

4.3. Приёмка оформляется документом о приёмке, подписываемым сторонами.

5. **Обеспечение исполнения контракта**

5.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 20 (двадцать) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта.

5.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется в виде независимой гарантии или внесением денежных средств на счёт Заказчика.

5.3. Срок действия независимой гарантии должен быть не менее срока действия Контракта.

## 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок на Товар составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания документа о приёмке, но не менее срока гарантии производителя.

6.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 10 (десять) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта.

6.3. Устранение дефектов Товара в гарантийный срок осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика.

## 7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств Поставщик уплачивает пеню в размере 1 (одного) процента от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.2. За каждый факт неисполнения Поставщиком обязательств, не имеющего стоимостного выражения, Поставщик выплачивает штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, не имеющего стоимостного выражения, Заказчик выплачивает штраф в размере 1 000 (одной тысячи) рублей.

## 8. Расторжение контракта

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Контракта.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае любого, в том числе однократного, нарушения Поставщиком условий Контракта, включая нарушение сроков устранения недостатков.

8.3. Перед принятием решения об одностороннем отказе Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара.

8.4. Отказ Заказчика от приёмки Товара или его части не является отказом от исполнения Контракта.

## 9. Заключительные положения

9.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 31 декабря 2027 года.

9.2. Все споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

## 10. Реквизиты и подписи сторон

| | |
|---|---|
| Заказчик:<br>ФКУ «Центр цифровых ресурсов»<br>ИНН 7701234560<br>КПП 770101001<br>Директор _____ П. С. Иванов | Поставщик:<br>ООО «Северный терминал»<br>ИНН 7802345676<br>КПП 780201001<br>Генеральный директор _____ О. В. Смирнов |